

Sociedad Anónima

Ley General de Sociedades 19.550

Prof. Maximiliano Lucas Romei

Sociedad Anónima

Una primera aproximación

Note

La **sociedad anónima (SA)** es una sociedad de capital en la que:

- el **capital se representa por acciones**;
- los accionistas **limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas**;
- la organización societaria se estructura mediante órganos diferenciados de **gobierno, administración, representación y fiscalización**.

Norma central: art. 163 LGS.

¿Por qué es una sociedad de capital?

En la SA adquiere especial relevancia la **participación en el capital**, antes que las condiciones personales del accionista.

- La participación del socio se representa mediante **acciones**.
- Las acciones son, en principio, **libremente transmisibles**.
- La muerte, incapacidad o insolvencia personal de un accionista no determina, por sí sola, la disolución de la sociedad.
- La organización permite separar la condición de **accionista** de la función de **administrador**.

Tip

Esta estructura facilita la circulación de las participaciones y la incorporación o salida de inversores sin modificar necesariamente la estructura jurídica de la sociedad.

Caracterización legal — art. 163 LGS

Important

Capital representado por acciones + responsabilidad limitada a la integración de las acciones suscriptas.

De esta caracterización surgen dos elementos esenciales:

1. **Capital dividido en acciones:** cada acción representa una fracción del capital social.
2. **Limitación de responsabilidad:** el accionista no responde, como regla, con su patrimonio personal por las obligaciones sociales.

La sociedad, como sujeto de derecho, posee un **patrimonio propio y diferenciado** del patrimonio de sus accionistas.

Responsabilidad del accionista

La obligación típica del accionista consiste en **integrar el aporte comprometido**.

Note

Si suscribió acciones por \$10.000.000 y sólo integró inicialmente \$2.500.000, continúa obligado frente a la sociedad por los \$7.500.000 pendientes.

Esto **no significa** que responda ilimitadamente por las deudas sociales.

La limitación de responsabilidad debe distinguirse de otros supuestos excepcionales de responsabilidad que puedan surgir, por ejemplo, por aplicación del **art. 54 LGS** cuando exista actuación societaria utilizada con fines extrasocietarios, para violar la ley, el orden público, la buena fe o frustrar derechos de terceros.

SA y SAU

La LGS admite la **sociedad anónima unipersonal (SAU)**.

- La sociedad unipersonal sólo puede constituirse bajo el tipo **sociedad anónima**.
- Una SAU no puede ser constituida por otra sociedad unipersonal.
- La denominación debe contener la expresión “**Sociedad Anónima Unipersonal**”, su abreviatura o la sigla **S.A.U.**
- La unipersonalidad no elimina la diferenciación entre el patrimonio social y el patrimonio del accionista único.

Tip

La SAU no constituye un tipo societario distinto: funciona dentro del régimen de la sociedad anónima con reglas especiales.

Constitución de la SA

Art. 165 LGS: la sociedad anónima se constituye por **instrumento público**.

La ley contempla:

- constitución por **acto único**;
- constitución por **suscripción pública**.

En la práctica, la constitución por acto único es la modalidad habitual.

El instrumento constitutivo debe reunir los requisitos generales del **art. 11 LGS** y los requisitos específicos previstos para la SA.

Capital social

El capital cumple una función central en la estructura de la SA.

- Debe estar **totalmente suscripto** al momento de la constitución.
- El capital mínimo exigido por el art. 186 LGS es actualmente de **\$30.000.000**.
- Cada accionista asume la obligación de efectuar los aportes correspondientes a las acciones que suscribe.

Warning

Suscripción e integración no son sinónimos.

Suscribir = asumir el compromiso de aportar.

Integrar = cumplir efectivamente ese aporte.

Integración de aportes

Aportes dinerarios

Debe integrarse como mínimo el **25 %** al constituirse la sociedad. El saldo debe completarse dentro del plazo legal, que no puede exceder de **dos años**.

Aportes en especie

Deben integrarse **totalmente** al momento correspondiente a la constitución.

Important

En la SA los aportes no dinerarios deben consistir en obligaciones de dar y encontrarse totalmente integrados.

Ejemplo: suscripción e integración

Una SA se constituye con un capital de **\$40.000.000**.

Lucía suscribe acciones por **\$12.000.000** y su aporte es dinerario.

Puede integrar inicialmente:

- mínimo legal: **\$3.000.000** (25 %);
- saldo pendiente: **\$9.000.000**;

- ese saldo deberá integrarse dentro del plazo fijado, sin exceder los dos años.

Tip

Su responsabilidad societaria típica continúa vinculada a completar la integración de los \$12.000.000 suscriptos.

Mora en la integración

Art. 192 LGS

La mora en la integración produce la **suspensión automática de los derechos inherentes a las acciones en mora**.

Mientras subsista el incumplimiento, el accionista no puede ejercer normalmente los derechos correspondientes a esas acciones, entre ellos:

- participar y votar en asamblea;
- percibir dividendos;
- ejercer derechos vinculados a la participación accionaria.

Además, el estatuto puede prever los mecanismos contemplados por el art. 193 frente al incumplimiento.

Important

ARTICULO 193. — El estatuto podrá disponer que los derechos de suscripción correspondientes a las acciones en mora sean vendidos en remate público o por medio de un agente de Bolsa si se tratara de acciones cotizables. Son de cuenta

del suscriptor moroso los gastos del remate y los intereses moratorios, sin perjuicio de su responsabilidad por los daños.

También podrá establecer que se produce la caducidad de los derechos; en este caso la sanción producirá sus efectos previa intimación a integrar en un plazo no mayor de treinta (30) días, con pérdida de las sumas abonadas. Sin perjuicio de ello, la sociedad podrá optar por el cumplimiento del contrato de suscripción.

Las acciones

La acción cumple varias funciones simultáneamente:

1. representa una **fracción del capital social**;
2. determina la **participación del accionista**;
3. atribuye un conjunto de **derechos políticos y patrimoniales**;
4. constituye el instrumento mediante el cual esa participación puede **circular**.

Note

No debe confundirse la **acción** con el patrimonio concreto de la sociedad: el accionista no es copropietario de cada uno de los bienes sociales.

Principio de igualdad

Art. 207 LGS

Las acciones serán siempre de **igual valor**, expresado en moneda argentina.

Dentro de cada clase deben otorgar los **mismos derechos**.

Esto permite que una misma sociedad emita distintas **clases de acciones**, siempre que exista igualdad entre las acciones pertenecientes a una misma clase.

Clases de acciones

Desde el punto de vista de los derechos que atribuyen, podemos distinguir principalmente:

Acciones ordinarias	Acciones preferidas
Predominio de derechos políticos	Incorporan una ventaja patrimonial
Normalmente tienen derecho a voto	Pueden carecer de voto en ciertos casos
Pueden existir clases diferentes	La preferencia debe surgir de las condiciones de emisión

La existencia de distintas clases permite diseñar diferentes combinaciones entre **poder político y derechos económicos**.

Acciones ordinarias

Las acciones ordinarias atribuyen los derechos comunes correspondientes a la calidad de accionista.

Pueden conferir:

- **un voto por acción;**
- o, si el estatuto lo autoriza, **voto plural**, hasta el límite legal.

Warning

El voto plural tiene restricciones legales y no puede utilizarse en todos los supuestos societarios.

El número de votos de una acción no modifica su valor nominal ni implica que represente una mayor fracción económica del capital.

Acciones preferidas

Las acciones preferidas conceden una **preferencia patrimonial** respecto de las acciones ordinarias.

La preferencia puede referirse, por ejemplo, a:

- prioridad en la percepción de dividendos;
- dividendo preferente según las condiciones de emisión;
- prioridad patrimonial en determinados supuestos de liquidación.

Pueden tener derecho a voto o carecer de él en los casos admitidos por la ley.

Important

No pueden emitirse acciones preferidas con **voto plural**.

Derechos del accionista

Podemos agruparlos pedagógicamente en dos grandes categorías.

Derechos políticos

- participar en las asambleas;
- votar;
- impugnar decisiones cuando corresponda;
- intervenir en mecanismos de elección de autoridades;
- ejercer derechos de información en los términos legales.

Derechos patrimoniales

- participar en las ganancias distribuidas;
- participar en el remanente de liquidación;
- suscripción preferente y acrecer;
- receso en los supuestos previstos legalmente.

Transmisibilidad de las acciones

Art. 214 LGS

Important

La transmisión de las acciones es **libre**.

El estatuto puede limitar la transmisibilidad de las acciones nominativas o escriturales, pero **no puede prohibir su transferencia**.

Las restricciones deben constar:

- en el título o en las inscripciones correspondientes;
- y en el libro o cuenta pertinente.

La regla revela una diferencia importante respecto de sociedades donde las condiciones personales de los socios tienen mayor relevancia.

¿Qué puede limitar el estatuto?

El estatuto puede diseñar mecanismos que condicionen la transmisión sin llegar a impedirla.

Por ejemplo, podría establecer determinadas condiciones o procedimientos para la transferencia, siempre que no se conviertan en una **prohibición encubierta**.

Note

La diferencia conceptual es importante:

limitar ≠ prohibir.

La limitación busca ordenar la circulación de las acciones; una prohibición absoluta contradice el principio del art. 214 LGS.

Transferencia y oponibilidad

Art. 215 LGS

La transmisión de acciones nominativas o escriturales y de los derechos reales que las graven debe notificarse por escrito a la sociedad emisora —o entidad que lleve el registro— e inscribirse en el registro correspondiente.

Important

La inscripción es decisiva para la **oponibilidad frente a la sociedad y terceros**.

Por eso no alcanza con analizar solamente el negocio celebrado entre transmitente y adquirente: debe atenderse también al régimen registral societario.

Ejemplo de transmisión

Martín vende a Paula 1.000 acciones de una SA.

Entre las partes

Existe un negocio jurídico destinado a transmitir la participación.

Frente a la sociedad

Debe cumplirse la comunicación e inscripción exigida por el **art. 215 LGS**.

Tip

El registro permite a la sociedad determinar quién se encuentra legitimado para ejercer los derechos correspondientes a las acciones.

Aumento de capital

La sociedad puede necesitar nuevos recursos para financiar su actividad.

El aumento de capital implica una modificación cuantitativa del capital social y debe realizarse mediante los procedimientos previstos por la LGS y el estatuto.

Según el supuesto, la decisión corresponderá a:

- **asamblea ordinaria**, cuando opere el régimen del art. 188 dentro del límite autorizado estatutariamente;
- **asamblea extraordinaria**, en los demás casos que impliquen modificación estatutaria.

Suscripción preferente

Art. 194 LGS

Cuando se emiten nuevas acciones ordinarias, el accionista tiene, como regla, derecho a suscribirlas **en proporción a las acciones que ya posee**.

¿Para qué sirve?

Evita que el aumento de capital produzca una dilución involuntaria de su participación.

Note

Si tengo el 30 % de una SA, el derecho de preferencia procura que pueda conservar ese 30 % suscribiendo proporcionalmente la nueva emisión.

Ejemplo: derecho de preferencia

Capital antes del aumento:

- Ana: **40 %**
- Bruno: **30 %**
- Carla: **30 %**

Nueva emisión: **\$10.000.000.**

Para conservar sus porcentajes, podrán suscribir:

- Ana: **\$4.000.000**
- Bruno: **\$3.000.000**
- Carla: **\$3.000.000**

El aumento no obliga al accionista a invertir: le concede el **derecho** de hacerlo preferentemente.

Derecho de acrecer

El art. 194 reconoce también el **derecho de acrecer**.

Si algunos accionistas no ejercen íntegramente su derecho de preferencia, los demás pueden tener derecho a suscribir las acciones remanentes en la proporción correspondiente.

Tip

Preferencia: conservar mi participación frente a la nueva emisión.

Acrecer: tomar parte de aquello que otros accionistas no suscribieron.

Ambos mecanismos protegen la posición del accionista frente al aumento de capital.

Limitación de la preferencia

La preferencia no puede eliminarse libremente.

Art. 197 LGS: la asamblea extraordinaria puede resolver, en casos particulares y excepcionales, la limitación o suspensión del derecho cuando el **interés de la sociedad lo exija** y se cumplan los requisitos legales.

Warning

No es una facultad discrecional para desplazar accionistas: la ley exige circunstancias y condiciones específicas.

Derecho de receso

Art. 245 LGS

En determinados cambios estructurales especialmente relevantes, el accionista disconforme puede **separarse de la sociedad y obtener el reembolso del valor de sus acciones**, conforme al régimen legal.

El receso funciona como protección de la minoría frente a ciertas decisiones mayoritarias que alteran sustancialmente las condiciones de la inversión societaria.

Important

No existe un derecho general del accionista a exigir que la sociedad le compre sus acciones cuando quiera retirarse.

Receso: legitimación y plazo

El art. 245 distingue:

- accionistas **presentes que votaron en contra**: deben ejercerlo dentro del plazo legal correspondiente;
- accionistas **ausentes** que acrediten su calidad al tiempo de la asamblea: cuentan con el plazo especial previsto por la norma.

La ley también regula:

- valuación de las acciones;
- oportunidad del pago;
- caducidad si la resolución que originó el receso es revocada oportunamente.

Toda cláusula que excluya el receso o agrave sus condiciones legales es **nula**.

Organización de la SA

La SA presenta una estructura orgánica diferenciada.

Función	Órgano
Gobierno	Asamblea de accionistas
Administración	Directorio
Representación	Presidente del directorio
Fiscalización interna	Sindicatura / Consejo de Vigilancia, según el caso

Tip

La sociedad actúa mediante órganos, pero cada órgano tiene **competencias diferentes**.

Asamblea de accionistas

La **asamblea** es el órgano de gobierno de la SA.

Está integrada por los accionistas legitimados para participar y adopta decisiones sobre materias atribuidas por la ley y el estatuto.

Entre otras cuestiones, puede intervenir en:

- aprobación de estados contables;
- destino de resultados;
- designación y remoción de autoridades;
- responsabilidad de administradores;
- modificaciones estatutarias;
- reorganizaciones y decisiones estructurales.

Asamblea: competencia

Art. 233 LGS

Las asambleas tienen competencia exclusiva para tratar los asuntos incluidos en los arts. 234 y 235.

Sus resoluciones, adoptadas conforme a la ley y el estatuto, son **obligatorias para todos los accionistas** y deben ser cumplidas por el directorio, salvo los supuestos legalmente impugnables.

Note

La mayoría societaria no es poder ilimitado: debe actuar dentro de la ley, el estatuto y el interés social.

Asamblea ordinaria

Art. 234 LGS

Corresponde a la asamblea ordinaria considerar, entre otras materias:

- balance general, estado de resultados, distribución de ganancias y demás documentación correspondiente;
- designación, retribución, remoción y responsabilidad de directores, síndicos y miembros del consejo de vigilancia;
- aumento de capital dentro del régimen del art. 188 cuando corresponda;
- otras medidas relativas a la gestión que la ley atribuya a su competencia.

Asamblea extraordinaria

Art. 235 LGS

Trata los asuntos que no correspondan a la asamblea ordinaria y, especialmente, decisiones que afectan la estructura societaria, como:

- modificación del estatuto;
- aumentos de capital fuera del supuesto del art. 188;
- reducción y reintegro de capital;
- transformación, fusión y escisión;
- disolución anticipada;
- determinadas emisiones y operaciones previstas por la ley.

Convocatoria a asamblea

Como regla, la convocatoria corresponde al **directorio**.

También puede intervenir la sindicatura en los casos legalmente previstos.

Los accionistas que representen por lo menos el **5 % del capital social** —salvo porcentaje menor fijado por el estatuto— pueden requerir la convocatoria indicando los temas a tratar.

Si los órganos societarios no atienden el pedido, la ley contempla la posibilidad de convocatoria por la **autoridad de contralor o judicialmente**.

Asamblea unánime

La LGS admite la llamada **asamblea unánime**.

Puede celebrarse sin publicación de convocatoria cuando:

- se encuentran presentes accionistas que representan la **totalidad del capital social**;
- las decisiones se adoptan por **unanimidad de las acciones con derecho a voto**.

Warning

No alcanza con que estén presentes “todos los que suelen ir”: debe verificarse la totalidad del capital y la unanimidad exigida por el art. 237.

Asistencia a la asamblea

Art. 238 LGS

Los titulares de acciones nominativas o escriturales deben cumplir el procedimiento legal de comunicación para participar de la asamblea.

La comunicación debe realizarse con la anticipación prevista legalmente para su inscripción en el libro de asistencia.

Note

La finalidad es determinar quiénes se encuentran legitimados para participar y cuántos votos pueden emitir.

Quórum y mayoría: no son lo mismo

Quórum

Cantidad de capital con derecho a voto que debe estar **presente para que la asamblea pueda constituirse válidamente.**

Mayoría

Cantidad de votos necesaria para **aprobar una decisión** una vez constituida la asamblea.

Important

Primero preguntamos: **¿puede sesionar?** → quórum.

Después: **¿se aprobó la decisión?** → mayoría.

Asamblea ordinaria: quórum y mayoría

Art. 243 LGS

Primera convocatoria

Se requiere la presencia de accionistas que representen la **mayoría de las acciones con derecho a voto.**

Segunda convocatoria

Puede constituirse **cualquiera sea el número** de acciones presentes con derecho a voto.

Decisiones

Como regla, se adoptan por **mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la decisión**, salvo exigencia estatutaria mayor.

Asamblea extraordinaria: quórum y mayoría

Art. 244 LGS

Primera convocatoria

Presencia de accionistas que representen el **60 %** de las acciones con derecho a voto, salvo exigencia estatutaria mayor.

Segunda convocatoria

Se requiere el **30 %**, salvo que el estatuto establezca un quórum mayor o menor.

Mayoría general

Mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión, salvo exigencia estatutaria mayor.

Art. 244: supuestos especiales

Algunas decisiones extraordinarias reciben un régimen de mayoría agravado. Entre ellas aparecen decisiones estructurales de especial importancia, como determinados supuestos de:

- transformación;
- prórroga o reconducción;
- transferencia del domicilio al extranjero;
- cambio fundamental del objeto;
- reintegración total o parcial del capital;
- fusión y escisión, con las particularidades legales.

Warning

En estos casos no debe aplicarse mecánicamente la regla general de “mayoría de presentes”: hay que leer el régimen especial del **art. 244**.

Conflicto de interés del accionista

Art. 248 LGS

El accionista o su representante que tenga, en una operación determinada, un **interés contrario al de la sociedad** debe abstenerse de votar los acuerdos relativos a ella.

Si incumple esta obligación y su voto fue necesario para formar la mayoría, puede responder por los daños y perjuicios cuando la operación ocasione perjuicio a la sociedad.

Tip

La condición de accionista no habilita a utilizar el voto desconociendo el interés social.

Directorio: órgano de administración

Art. 255 LGS

La administración de la SA está a cargo de un **directorio** compuesto por uno o más directores designados por la asamblea o, cuando corresponda, por el consejo de vigilancia.

- El estatuto determina su composición o fija un mínimo y un máximo.
- Cuando establece mínimo y máximo, la asamblea determina el número concreto.
- En ciertos supuestos del art. 299 la ley exige directorio plural.

El directorio administra: **no reemplaza a la asamblea en sus competencias propias.**

¿El director debe ser accionista?

No.

El art. 256 LGS establece que **no es obligatorio que el director sea accionista**, salvo que el estatuto disponga otra configuración dentro del marco legal.

Los directores:

- son designados por el término previsto legal y estatutariamente;
- pueden ser reelegidos;
- deben cumplir los requisitos e incompatibilidades correspondientes;
- permanecen en funciones hasta ser reemplazados, conforme al régimen legal.

Funcionamiento del directorio

El directorio es un órgano **colegiado** cuando está integrado por varios miembros. Debe reunirse con la periodicidad mínima legal y siempre que lo requiera el funcionamiento societario.

Las decisiones deben documentarse en las **actas correspondientes**.

Note

Una cosa es la decisión del **directorio** como órgano de administración y otra la actuación del **presidente** en ejercicio de la representación social.

Representación de la sociedad

Art. 268 LGS

La representación de la sociedad corresponde al **presidente del directorio**.

El estatuto puede autorizar la actuación de uno o más directores, pero ello no altera el régimen legal aplicable frente a terceros.

Distinción fundamental

- **Directorio:** administra y adopta decisiones de administración.
- **Presidente:** exterioriza jurídicamente la voluntad social en ejercicio de la representación.

Esta distinción se conecta con el régimen general del **art. 58 LGS**.

Deberes de los directores

Los administradores deben observar el estándar general del **art. 59 LGS**:

Important

Lealtad + diligencia de un buen hombre de negocios.

Esto exige, entre otras conductas:

- actuar en interés de la sociedad;
- informarse adecuadamente antes de decidir;
- evitar utilizar el cargo en beneficio propio incompatible con el interés social;
- cumplir la ley y el estatuto;
- ejercer activamente las funciones asumidas.

Responsabilidad de los directores

Art. 274 LGS

Los directores responden frente a:

- la sociedad;
- los accionistas;
- los terceros;

por el mal desempeño de su cargo, según el criterio del art. 59, así como por violación de la ley, estatuto o reglamento y por daños producidos por dolo, abuso de facultades o culpa grave.

Warning

La responsabilidad puede derivar tanto de una **acción** como de una **omisión** jurídicamente relevante.

¿Siempre responden todos los directores?

La responsabilidad del directorio debe analizarse conforme al régimen de los arts. 274 y siguientes.

La ley contempla la posibilidad de individualizar responsabilidad cuando exista asignación personal de funciones bajo los requisitos legales.

Además, el director que participó de una deliberación o conoció una resolución puede procurar quedar exento si:

- deja constancia escrita de su **protesta**;
- y cumple la comunicación exigida legalmente antes de que su responsabilidad sea denunciada.

Tip

No basta con afirmar después: “yo no estaba de acuerdo”. La oposición debe exteriorizarse conforme a la ley.

Fiscalización interna

La SA puede contar con mecanismos específicos de fiscalización interna.

Los principales son:

Sindicatura

Órgano técnico de fiscalización societaria regulado por los arts. 284 y siguientes.

Consejo de Vigilancia

Órgano integrado por accionistas, regulado por los arts. 280 y siguientes, con competencias de fiscalización y las facultades que legal y estatutariamente correspondan.

No debe confundirse **fiscalización** con **administración**.

Sindicatura

Los síndicos son designados por la asamblea y deben reunir las condiciones profesionales previstas por la LGS.

Art. 285: deben ser abogados o contadores públicos —o sociedades profesionales en los términos admitidos legalmente— y cumplir los requisitos correspondientes. Entre sus funciones se encuentran:

- fiscalizar la administración;
- verificar disponibilidades y obligaciones en los términos legales;
- asistir con voz y sin voto a reuniones de directorio y asambleas;
- controlar el cumplimiento de la ley, estatuto y decisiones asamblearias;
- convocar asambleas en los supuestos previstos por la LGS.

Responsabilidad de los síndicos

Arts. 296 y 297 LGS

Los síndicos son **ilimitada y solidariamente responsables** por el incumplimiento de las obligaciones que les imponen la ley, el estatuto y el reglamento.

También pueden responder solidariamente con los directores por hechos u omisiones de éstos cuando el daño **no se hubiera producido si hubieran actuado conforme a sus deberes de fiscalización.**

Important

Fiscalizar no significa administrar, pero la pasividad frente a irregularidades puede generar responsabilidad propia.

¿Puede prescindirse de la sindicatura?

Art. 284 LGS

En determinadas sociedades que **no están comprendidas en los supuestos legales que imponen fiscalización**, el estatuto puede prescindir de la sindicatura. En ese caso, los accionistas conservan los derechos de contralor previstos por la ley.

Warning

No debe afirmarse que “toda SA debe tener síndico”. La respuesta depende de las características de la sociedad y de su encuadre legal.

Consejo de Vigilancia

Arts. 280 y ss. LGS

Es un órgano integrado por **accionistas**, en número de **tres a quince**.

Puede ejercer funciones de fiscalización y el estatuto puede atribuirle competencias relevantes dentro del marco legal.

Entre otras posibilidades, el estatuto puede disponer que determinados actos o contratos requieran su aprobación.

Tip

A diferencia de la sindicatura, el Consejo de Vigilancia se integra con **accionistas** y puede incorporar un control de gestión más intenso según el diseño estatutario.

Fiscalización estatal — art. 299

Determinadas sociedades anónimas quedan sujetas a **fiscalización estatal permanente** por reunir alguno de los supuestos previstos por el art. 299 LGS. La norma contempla sociedades que, por determinadas características —por ejemplo, su vinculación con el ahorro público, ciertas actividades o situaciones societarias— justifican un control estatal más intenso.

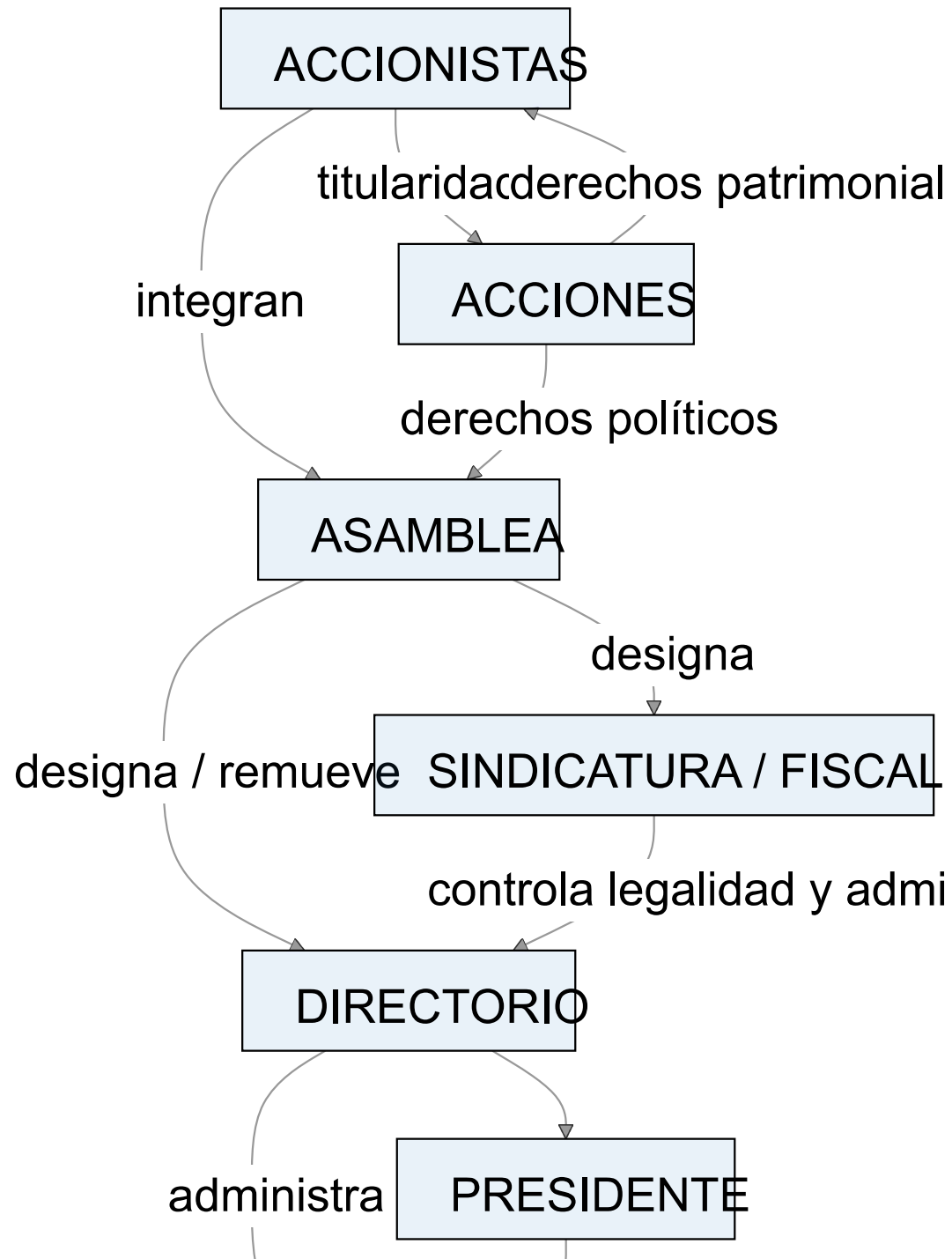
Note

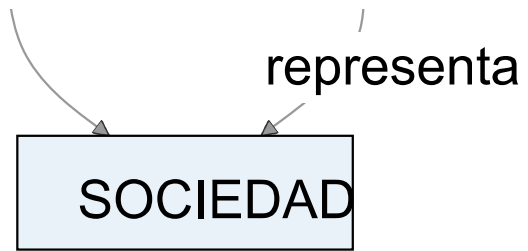
No debe confundirse:

fiscalización interna → órganos societarios.

fiscalización estatal → autoridad pública de contralor.

Mapa final de la SA





Caso integrador

Delta S.A. tiene tres accionistas:

- Ana: 50 % de acciones ordinarias;
- Bruno: 30 % de acciones ordinarias;
- Carla: 20 % de acciones preferidas.

El directorio propone aumentar el capital en un 50 %. Carla quiere vender sus acciones a un tercero y Bruno anuncia que no participará del aumento.

Para resolver

1. ¿Qué derechos puede ejercer Ana frente al aumento?
2. ¿Puede Carla transmitir sus acciones libremente? ¿Qué habría que revisar?
3. ¿Cuándo será oponible la transferencia a la sociedad?
4. ¿Qué órgano debe decidir el aumento según las circunstancias?
5. ¿Qué diferencia existe entre la decisión del directorio y la de la asamblea?

Sociedad Anónima — ideas para retener

Cinco claves

1. **Capital representado por acciones.**
2. **Responsabilidad del accionista limitada a la integración de las acciones suscriptas.**
3. **Acciones transmisibles**, aunque el estatuto puede establecer limitaciones que no equivalgan a prohibición.
4. Separación orgánica entre **gobierno, administración, representación y fiscalización.**
5. La regla de la mayoría convive con **mecanismos de protección del accionista:** preferencia, acrecer, receso, impugnación y reglas sobre conflicto de interés.

Normativa central: Ley General de Sociedades 19.550, arts. 163 y ss.

Speaker notes